

TEMA 13: El Impuesto sobre Bienes Inmuebles I: Naturaleza y Hecho Imponible. Supuestos de no sujeción. Sujetos Pasivos. Exenciones.

El Impuesto sobre Bienes Inmuebles I: Naturaleza y Hecho Imponible.

El Impuesto sobre Bienes Inmuebles es el heredero de las tradicionales Contribuciones Territoriales Rústica y Pecuaria y Urbana, que desde los años 60 constituye una de las fuentes más importantes de ingresos de los Ayuntamientos. Su regulación actual la encontramos en los arts. 60 a 77 TRLHL. Sin embargo, por su tradicional vinculación con el Catastro, que es un registro administrativo dependiente del Ministerio de Hacienda en el que se describen los bienes inmuebles del Estado, su aplicación debe realizarse en concordancia con su normativa reguladora, el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, y su normativa de desarrollo, que básicamente es el Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se desarrolla el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, así como las numerosas Órdenes y Circulares que existen.

Esquema liquidatorio del impuesto:

VALOR CATASTRAL (BASE IMPONIBLE)

- REDUCCION (si existe)
- = BASE LIQUIDABLE

BASE LIQUIDABLE x TIPO DE GRAVAMEN = CUOTA INTEGRA

CUOTA INTEGRA – BONIFICACIONES = CUOTA LIQUIDA

Naturaleza

Podemos definir su naturaleza, siguiendo el art. 60 TRLHL, como un impuesto directo, obligatorio, de carácter real y periódico, que grava el valor de los bienes inmuebles. Es pese a su titularidad municipal, de gestión compartida entre el Estado, que se reserva la gestión catastral, encomendando a cada Ayuntamiento la gestión tributaria.

Características:

- Directo: Tiene esta característica porque grava una manifestación directa de la capacidad económica, y no cabe una repercusión de la cuota a terceras personas ajenas a la relación jurídico tributaria.
- Real: La definición del hecho imponible se basa en un elemento real, se grava un objeto, y el sujeto pasivo se obtiene por la titularidad de un derecho sobre dicho objeto (un bien inmueble).
- Grava el valor de los bienes inmuebles: Concretamente su valor se obtiene por aplicación de la valoración catastral del inmueble.
- Gestión compartida: Mientas que la Administración del Estado se reserva, a través

de la Dirección General del Catastro, la elaboración de las ponencias de valores, la fijación de los valores catastrales y la elaboración del padrón del impuesto y la inspección, el Ayuntamiento titular ejercerá las funciones de liquidación, recaudación y revisión de actos de gestión tributaria.

- Periódico: Se devenga el primer día del período impositivo, que coincide con el año natural.

Hecho imponible

En el caso del IBI, el art. 61 TRLHL define el hecho imponible que lo constituye la titularidad de los siguientes derechos sobre los bienes inmuebles rústicos y urbanos y sobre los inmuebles de características especiales:

- a) concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los servicios públicos a que se hallen afectos
- b) derecho real de superficie
- c) derecho real de usufructo,
- d) derecho de propiedad.

La realización del hecho imponible que corresponda de entre los citados por el orden establecido determinará la no sujeción del inmueble urbano o rústico a las restantes modalidades.

El carácter urbano o rústico del inmueble dependerá de la naturaleza de su suelo.

A cada bien inmueble se le asignará como identificador único una referencia catastral, constituida por un código alfanumérico (20 caracteres) que permite situarlo inequívocamente en la cartografía oficial del Catastro. Dicha referencia debe constar obligatoriamente en los siguientes documentos relativos a bienes inmuebles:

- Instrumentos Públicos, mandamientos y resoluciones judiciales.
- Expedientes y Resoluciones Administrativas.
- Documentos donde consten los hechos, actos o negocios de trascendencia real relativos, al dominio y demás derechos reales.
- Contratos de arrendamiento de bienes inmuebles o de cesión por cualquier título del uso del inmueble.
- Contratos de suministro de energía eléctrica.
- Documentos en los que se ponga de manifiesto cualquier alteración de orden físico, jurídico o económico de los bienes inmuebles (declaraciones tributarias, proyectos técnicos, certificaciones de finalización de obras, etc.).
- Documentos privados que tengan por objeto bienes inmuebles.

La referencia catastral debe hacerse constar también en el Registro de la Propiedad. El incumplimiento de la obligación de aportar la referencia catastral se califica como infracción tributaria simple y podrá ser sancionada, previa tramitación del correspondiente expediente sancionador, con multa que puede oscilar entre 60 y 6.000 €.

Ejemplo: 9872023 VH5797S 0001 WX

En este caso, de los veinte caracteres, los siete primeros identifican la finca o parcela, los siete siguientes indican la hoja de plano donde se ubica, los cuatro siguientes identifican el inmueble dentro de la finca y, finalmente, los dos últimos son caracteres de control que permiten conocer si los dieciocho anteriores son correctos, impidiendo (o detectando) errores de grabación.

El artículo 8 TRLCI contiene la definición los bienes inmuebles de características especiales, que constituyen un conjunto complejo de uso especializado, integrado por suelo, edificios, instalaciones y obras de urbanización y mejora que, por su carácter unitario y por estar ligado de forma definitiva para su funcionamiento, se configura a efectos catastrales como un único bien inmueble. Siguiendo esta definición, el TRLCI considera los bienes inmuebles de características especiales agrupados en los siguientes grupos:

- a) Los destinados a la producción de energía eléctrica y gas y al refino de petróleo, y las centrales nucleares.
- b) Las presas, saltos de agua y embalses, incluido su lecho o vaso, excepto las destinadas exclusivamente al riego.
- c) Las autopistas, carreteras y túneles de peaje.
- d) Los aeropuertos y puertos comerciales.

Supuestos de no sujeción

De acuerdo con la previsión del art. 20.2 LGT, la ley podrá completar la definición del hecho imponible mediante la mención de supuestos de no sujeción. Con esta técnica de delimitación negativa del hecho imponible, el art. 61.5 TRLHL establece que no están sujetos a este impuesto:

- a) Las carreteras, los caminos, las demás vías terrestres y los bienes del dominio público marítimo-terrestre e hidráulico, siempre que sean de aprovechamiento público y gratuito para los usuarios.
- b) Los siguientes bienes inmuebles propiedad de los municipios en que estén enclavados:
- c) Los de dominio público afectos a uso público.
- d) Los de dominio público afectos a un servicio público gestionado directamente por el ayuntamiento, excepto cuando se trate de inmuebles cedidos a terceros mediante contraprestación.
- e) Los bienes patrimoniales, exceptuados igualmente los cedidos a terceros mediante contraprestación.

Sujetos Pasivos.

De acuerdo con el artículo 63.1 TRLHL, son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas naturales y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4. de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que ostenten la titularidad del derecho que, en cada caso, sea constitutivo del hecho imponible de este impuesto.

De acuerdo con el art. 35.4 LGT, tendrán la consideración de obligados tributarios, en las Leyes en que así se establezca, las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás

entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado susceptibles de imposición. Responden solidariamente de la cuota de este impuesto, y en proporción a sus respectivas participaciones, los copartícipes o cotitulares de las entidades a que se refiere el artículo 35.4. de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, si figuran inscritos como tales en el Catastro Inmobiliario. De no figurar inscritos, la responsabilidad se exigirá por partes iguales en todo caso.

Como vimos anteriormente, cuando concurra más de un derecho sobre un mismo bien inmueble, el sujeto pasivo será el que ostente el primer derecho por el orden enumerado en el art. 61, excluyendo a todos los demás que figuren a continuación, porque realmente, aquel será el hecho imponible producido. .

Por último, relacionado con la figura del sujeto pasivo, merece destacarse que una de las notas más características e importantes del IBI viene dada por la **afección legal al pago del impuesto de los inmuebles transmitidos en los casos de cambio de la titularidad**. El art. 64.1 TRLHL establece que “En los supuestos de cambio, por cualquier causa, en la titularidad de los derechos que constituyen el hecho imponible de este impuesto, los bienes inmuebles objeto de dichos derechos quedarán afectos al pago de la totalidad de la cuota tributaria, en régimen de responsabilidad subsidiaria, en los términos previstos en la Ley General Tributaria”.

A estos efectos, los notarios solicitarán información y advertirán expresamente a los comparecientes en los documentos que autoricen sobre:

- las deudas pendientes por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles asociadas al inmueble que se transmite
- sobre el plazo dentro del cual están obligados los interesados a presentar declaración por el impuesto, cuando tal obligación subsista por no haberse aportado la referencia catastral del inmueble, conforme al apartado 2 del artículo 43 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario y otras normas tributarias,
- sobre la afección de los bienes al pago de la cuota tributaria
- asimismo, sobre las responsabilidades en que incurran por la falta de presentación de declaraciones, el no efectuarlas en plazo o la presentación de declaraciones falsas, incompletas o inexactas, conforme a lo previsto en el artículo 70 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario y otras normas tributarias.

La afección de bienes requerirá la oportuna derivación de responsabilidad en los términos del art. 41.5, 62.2 y 79 LGT.

Beneficios fiscales

El TRLHL establece, en el ámbito concreto del IBI, dos clases de beneficios fiscales. Por un lado, exenciones, que determinan la no obligación de pago, aunque el hecho imponible se haya cumplido, y por otro las bonificaciones, que afectan a la cuantía de la obligación de pago y se aplican sobre la cuota tributaria.

Del análisis del art. 62 TRLHL, se desprende la existencia de tres clases de exenciones: las que se conceden de oficio, las de carácter rogado, que requieren una previa solicitud del sujeto pasivo, y las de carácter postestativo, que exigen que la Ordenanza Fiscal las

establezca y regule.

Exenciones de oficio (art. 62.1 TRLHL):

- Bienes inmuebles de titularidad pública (Estado, CC.AA o EE.LL.) directamente afectos a la seguridad ciudadana y a los servicios educativos y penitenciarios, así como los del Estado afectos a la defensa nacional.
- Bienes inmuebles de la Iglesia Católica y de otras asociaciones confesionales no católicas legalmente reconocidas en los términos previstos en el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos, de 3 de enero de 1979, y los respectivos acuerdos de cooperación suscritos en virtud de lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución.
- Los de la Cruz Roja Española.
- Los inmuebles a los que sea de aplicación la exención en virtud de convenios internacionales en vigor y, a condición de reciprocidad, los de los Gobiernos extranjeros destinados a su representación diplomática, consular, o a sus organismos oficiales.

Aunque es difícil que los veamos en Canarias, también figuran:

- Los bienes comunales y los montes vecinales en mano común.
- La superficie de los montes poblados con especies de crecimiento lento reglamentariamente determinadas, cuyo principal aprovechamiento sea la madera o el corcho, siempre que la densidad del arbolado sea la propia o normal de la especie de que se trate.
- Los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarriles y los edificios enclavados en los mismos terrenos, que estén dedicados a estaciones, almacenes o a cualquier otro servicio indispensable para la explotación de dichas líneas. No están exentos, por consiguiente, los establecimientos de hostelería, espectáculos, comerciales y de esparcimiento, las casas destinadas a viviendas de los empleados, las oficinas de la dirección ni las instalaciones fabriles.

Exenciones rogadas (art. 62.2 TRLHL):

- Los bienes inmuebles que se destinen a la enseñanza por centros docentes acogidos, total o parcialmente, al régimen de concierto educativo, en cuanto a la superficie afectada a la enseñanza concertada.
- Los declarados expresa e individualizadamente monumento o jardín histórico de interés cultural, mediante real decreto en la forma establecida por el artículo 9 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, e inscritos en el registro general a que se refiere su artículo 12 como integrantes del Patrimonio Histórico Español, así como los comprendidos en las disposiciones adicionales primera, segunda y quinta de dicha Ley. Este beneficio fiscal está sujeto a determinados requisitos. En particular, merece destacarse que se han excluido aquellos bienes que estén afectos a explotaciones económicas, salvo que les resulte de aplicación alguno de los supuestos de exención previstos en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. No obstante, el Ayuntamiento puede establecer una bonificación de hasta el 95 por ciento de la cuota íntegra del impuesto a favor de los bienes inmuebles excluidos.
- La superficie de los montes en que se realicen repoblaciones forestales o

regeneración de masas arboladas sujetas a proyectos de ordenación o planes técnicos aprobados por la Administración forestal. Esta exención tendrá una duración de 15 años, contados a partir del período impositivo siguiente a aquel en que se realice su solicitud.

Exenciones potestativas (art. 62.3 y 4 TRLHL):

- Las ordenanzas fiscales podrán regular una exención a favor de los bienes de que sean titulares los centros sanitarios de titularidad pública, siempre que estén directamente afectados al cumplimiento de los fines específicos de los referidos centros. La regulación de los restantes aspectos sustantivos y formales de esta exención se establecerá en la ordenanza fiscal.

- Los ayuntamientos podrán establecer, en razón de criterios de eficiencia y economía en la gestión recaudatoria del tributo, la exención de los inmuebles rústicos y urbanos cuya cuota líquida no supere la cuantía que se determine mediante ordenanza fiscal, a cuyo efecto podrá tomarse en consideración, para los primeros, la cuota agrupada que resulte de lo previsto en el apartado 2 del artículo 77.

Asimismo habría que considerar la exención prevista en el art. 15 de la Ley 49/2002, de 24 de noviembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos, así como alguna disposición especial, como suele ser habitual en el ámbito de las catástrofes.

Bonificaciones obligatorias (art. 73 TRLHL):

- Bonificación de entre el 50 y el 90 % en la cuota íntegra del impuesto, siempre que así se solicite por los interesados antes del inicio de las obras, los inmuebles que constituyan el objeto de la actividad de las empresas de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria tanto de obra nueva como de rehabilitación equiparable a ésta, y no figuren entre los bienes de su inmovilizado. En defecto de acuerdo municipal, se aplicará a los referidos inmuebles la bonificación máxima prevista en este artículo.

El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el período impositivo siguiente a aquel en que se inicien las obras hasta el posterior a su terminación, siempre que durante ese tiempo se realicen obras de urbanización o construcción efectiva, y sin que, en ningún caso, pueda exceder de tres períodos impositivos.

- Bonificación del 50 % en la cuota íntegra del Impuesto, durante los tres períodos impositivos siguientes al del otorgamiento de la calificación definitiva, las viviendas de protección oficial y las que resulten equiparables a éstas conforme a la normativa de la respectiva comunidad autónoma.

Dicha bonificación se concederá a petición del interesado, la cual podrá efectuarse en cualquier momento anterior a la terminación de los tres períodos impositivos de duración de aquella y surtirá efectos, en su caso, desde el período impositivo siguiente a aquel en que se solicite. Los ayuntamientos podrán establecer una bonificación de hasta el 50 % en la cuota íntegra del impuesto, aplicable a los citados inmuebles una vez transcurrido el plazo. La ordenanza fiscal determinará la duración y la cuantía anual de esta bonificación.

- Bonificación del 95 % de la cuota íntegra y, en su caso, del recargo del impuesto, los bienes rústicos de las cooperativas agrarias y de explotación comunitaria de la tierra, en los términos establecidos en la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas.

Bonificaciones potestativas (art. 74):

- Bonificación de hasta el 90 % de la cuota íntegra del Impuesto a favor de los bienes inmuebles urbanos ubicados en áreas o zonas del municipio que correspondan a asentamientos de población singularizados por su vinculación o preeminencia de actividades primarias de carácter agrícola, ganadero, forestal, pesquero o análogas y que dispongan de un nivel de servicios de competencia municipal, infraestructuras o equipamientos colectivos inferior al existente en las áreas o zonas consolidadas del municipio, siempre que sus características económicas aconsejen una especial protección.

Las características peculiares y ámbito de los núcleos de población, áreas o zonas, así como las tipologías de las construcciones y usos del suelo necesarios para la aplicación de esta bonificación y su duración, cuantía anual y demás aspectos sustantivos y formales se especificarán en la ordenanza fiscal.

- En procedimientos de valoración colectiva de carácter general, bonificación en la cuota íntegra del impuesto equivalente a la diferencia positiva entre la cuota íntegra del ejercicio y la cuota líquida del ejercicio anterior multiplicada esta última por el coeficiente de incremento máximo anual de la cuota líquida que establezca la ordenanza fiscal.

Esta bonificación es más fácil de entender con un ejemplo:

Cuando se produce un procedimiento de valoración colectiva de carácter general (es decir, una revisión generalizada de los valores catastrales), las cuotas tributarias del impuesto suben, porque el valor catastral revisado casi siempre es superior. Así, un bien inmueble que tuviese un valor catastral de 20.000 euros, pasase a estar valorado en 30.000, y suponiendo un tipo de gravamen del 0,5%, la cuota pasaría de ser de 100 euros a 150 euros. Para remediar esta subida, la Corporación puede hacer uso de esta bonificación, aplicando un coeficiente del 1,20. Así, sería $150 - (100 \times 1,2) = 30$ euros de bonificación, por lo que la cuota líquida sería $150 - 30 = 120$.

Esta bonificación se establecerá para cada año, para cada uno de los tramos de valor catastral y, en su caso, para cada una de las diversas clases de cultivos o aprovechamientos o de modalidades de uso de las construcciones que en aquella se fijen y en que se sitúen los diferentes bienes inmuebles del municipio.

Su duración máxima no podrá exceder de tres períodos impositivos, tendrá efectividad a partir de la entrada en vigor de nuevos valores catastrales de bienes inmuebles de una misma clase, resultantes de un procedimiento de valoración colectiva de carácter general de ámbito municipal. Asimismo, la ordenanza fijará las condiciones de compatibilidad de esta bonificación con las demás que benefician a los mismos inmuebles.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, en el supuesto de que la aplicación de otra bonificación concluya en el período inmediatamente anterior a aquel en que haya de aplicarse sobre ese mismo inmueble la bonificación a que se refiere este apartado, la cuota sobre la que se aplicará, en su caso, el coeficiente de incremento máximo anual será la cuota íntegra del ejercicio anterior.

Cuando en alguno de los períodos impositivos en los que se aplique esta bonificación tenga efectividad un cambio en el valor catastral de los inmuebles, resultante de alteraciones susceptibles de inscripción catastral, del cambio de clase del inmueble o de un cambio de aprovechamiento determinado por la modificación del planeamiento urbanístico, para el cálculo de la bonificación se considerará como cuota líquida del ejercicio anterior la resultante de aplicar el tipo de gravamen de dicho año al valor base determinado conforme a lo dispuesto en el artículo 69.

Las liquidaciones tributarias resultantes de la aplicación de esta bonificación se regirán por lo previsto en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,

sin que sea necesaria su notificación individual en los casos de establecimiento, modificación o supresión de aquella como consecuencia de la aprobación o modificación de la ordenanza fiscal.

- Bonificación de hasta el 95 % de la cuota íntegra del impuesto a favor de inmuebles de organismos públicos de investigación y los de enseñanza universitaria.

- Bonificación de hasta el 90 % de la cuota íntegra del impuesto a favor de cada grupo de bienes inmuebles de características especiales.

- Bonificación de hasta el 90 % de la cuota íntegra del impuesto a favor de aquellos sujetos pasivos que ostenten la condición de titulares de familia numerosa.

La ordenanza deberá especificar la clase y características de los bienes inmuebles a que afecte, duración, cuantía anual y demás aspectos sustantivos y formales de esta bonificación, así como las condiciones de compatibilidad con otros beneficios fiscales.

- Bonificación de hasta el 50 % de la cuota íntegra del impuesto para los bienes inmuebles en los que se hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar.

La aplicación de esta bonificación estará condicionada a que las instalaciones para producción de calor incluyan colectores que dispongan de la correspondiente homologación por la Administración competente. Los demás aspectos sustantivos y formales de esta bonificación se especificarán en la ordenanza fiscal.

- Bonificación de hasta el 95 por ciento de la cuota íntegra del impuesto a favor de inmuebles en los que se desarrollen actividades económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración. Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.